Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Itaqui

Rua Vereador Dr. João Sisnande Dubal Goulart, 864 - Bairro: Centro - CEP: 97650000 - Fone: (55) 302-99965 - Email: fritaqui2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003833-79.2021.8.21.0054/RS

AUTOR: LUCIO RIBEIRO RODRIGUES
RÉU: MUNICÍPIO DE ITAQUI / RS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I. Relatório

Trata-se de ação ordinária de fornecimento de medicamento cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUCIO RIBEIRO RODRIGUES, em face do MUNICÍPIO DE ITAQUI / RS e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Relatou que é portador de Poliartrite Simétrica de Mãos e Punhos, FR negativo, anti CCP reagente, rigidez matinal superior a uma hora, vasculite de membros inferiores (CID 10: M06.0) e em virtude disso necessita fazer uso do medicamento RITUXIMABE 500MG/50ML, 04 frascos a cada 06 meses.

Sustentou, ainda, que a medicação não pode ser substituída, em razão da gravidade do caso e que solicitou administrativamente a medicação junto aos órgãos públicos, porém, não lhe foi entregue a medicação sob a justificativa de que não tem em estoque e não há previsão de abastecimento.

Relata que as aplicações devem ser feitas no hospital Ivan Goulart, em São Borja, havendo o custo de R$ 868,26 por cada aplicação. Em sede liminar, requereu o fornecimento da medicação e o custeio das aplicações do fármaco.

Recebida a inicial (evento 4, DESPADEC1), concedido o benefício da gratuidade judiciária ao autor e a tutela de urgência.

Citados os réus, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou ciência quanto ao deferimento da tutela de urgência (evento 34, PET1).

Ao evento 40, CONT1, sobreveio contestação do Município de Itaqui. Em sede preliminar alegou carência da ação e denunciação da lide à União. No mérito destacou a necessidade de direcionamento do cumprimento – medicamento não padronizado no sistema único de saúde, visto que a tese fixada no tema 793-STF, determina a observância da questão da repartição de competências no âmbito do SUS, bem como alegou que o autor deve demonstrar a impossibilidade financeira da família para arcar com os custos do tratamento e a necessidade de haver previsão orçamentária para custeamento pelo Município. Ao final, pugnou que seja declarada que a obrigação de custear o tratamento, seja do ESTADO e da UNIÃO.

Ao evento 42, PET1, foi realizado pedido de bloqueio de valores, o qual foi deferido ao evento 48, DESPADEC1 e prestadas contas ao evento 63, PET1.

No evento 64, PET1, foi realizado novo pedido de bloqueio. Deferido ao evento 76, DESPADEC1. Prestadas contas ao evento 91, PET1.

Sobreveio contestado do Estado do Rio Grande do Sul ao evento 70, CONT1. Preliminarmente, aduziu a incompetência do juízo, requerendo a declinação ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Já no mérito, o Estado não ofereceu oposição quanto ao fornecimento da medicação, diante da existência de autorização vigente no âmbito administrativo.

Aberto prazo para produção de provas (evento 122, DESPADEC1), as partes informaram não ter interesse na produção de novas provas.

Realizado novo pedido de bloqueio ao evento 132, PET1, o pedido foi deferido ao evento 137, DESPADEC1. Houve impugnação do ente público ao evento 145, PET1, sob a premissa de que haveria estoque da medicação na farmácia pública. Prestadas contas ao evento 147, PET1.

Em parecer, o Ministério Público opinou pela procedência da ação (evento 186, PROMOÇÃO1).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato. Decido.

II. Fundamentação

Antes de adentrar o mérito, há questões prévias que demandam apreciação.

Não merece ser conhecida alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo Município de Itaqui, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul há muito já pacificou entendimento no sentido de que, quando se trata de saúde pública, a responsabilidade entre os entes federativos é solidária, podendo o cidadão dirigir a demanda ao ente que

melhor lhe aprouver, porquanto se trata de obrigação constitucional de competência comum, conforme dispõe o art. 23, II, da Constituição Federal.

Destarte, no intuito de esclarecer por completo o pleito de legitimidade, compete ao Estado lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal), pouco importando se o remédio, a substância ou o tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. Desta feita, resto afastada a preliminar aduzida.

Acerca da preliminar de incompetência do juízo comum, esta não merece prosperar, visto que, em que pese o valor provisório atribuído a causa seja de R$ 40.000,00, observo que ao longo do feito o tratamento requerido na inicial se estendeu por mais de um ano. Dessa forma, considerando que o custo anual do tratamento equivale a R$ 78.066,08, entendo ser este o valor da causa, o qual retifico que ofício, com base no art. 292, § 3°, do CPC.

Assim, tendo em vista que o valor atribuído a causa é superior a 60 salário-mínimos, descabida a preliminar de incompetência do juízo comum.

Afastadas preliminares e presentes pressupostos processuais necessários, volto-me ao **mérito.**

O artigo 196 de nossa Carta Maior estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Restou estabelecido, ainda, no artigo 198 da Constituição que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, além de outras fontes. No mesmo sentido o artigo 241 Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tratando-se, assim, de norma de eficácia plena.

Cabe reforçar que a Constituição Federal, ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais, entre outros, assegura o direito à vida (caput do artigo 5º) e o direito à saúde (caput do artigo 6º), constituindo, ainda, como fundamento da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana (inciso III do artigo 1º).

Especificamente quanto ao direito à vida, indiscutível que sem este nenhum outro direito se perfectibiliza, sendo o bem maior do cidadão a ser protegido pelo Estado.

Em se tratando da legitimidade solidária dos entes públicos, obtempero que as ações e serviços desta senda, consoante disposto no art. 198 da Constituição Federal, devem ser desenvolvidos de forma integrada, através de um sistema único, do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios, **não podendo o ente público eximir-se de sua obrigação constitucional** de prestar auxílio à saúde dos cidadãos, sob o pretexto de que determinado serviço não é de sua competência. Assim, não merece prosperar a alegação de que o Estado não é obrigado a fornecer os insumos postulados.

Por sua vez, a Lei nº 8.080/90 disciplina o Sistema Único de Saúde, atribuindo a Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema 793 segundo o qual:

> ***Tema 793***
>
> *Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.*

Nesse sentido também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

> *RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. POLICITEMIA VERA. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO NOS CACONS – CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA OU UNACONS – UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. - A fonte de todas as Leis, a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que "a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". - Há solidariedade entre os entes federados, conforme assentado pelo Supremo Tribunal, quando do julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." - Assim, a existência dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia – UNACONs, como sustentado no recurso, não tem o condão de afastar a obrigação do ente público, tendo a parte autora comprovado a necessidade e a urgência da realização da biópsia, bem como a demora estatal. RECURSO NOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008982787, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 27-05 2020)*

Dessa forma, ainda de acordo com o tema 793 do STF, incumbe dizer que cabe á autoridade judiciária direcionar o cumprimento das obrigações, sem excluir a hipótese de responsabilidade solidária dos entes federados.

Por sua vez, o medicamento postulado na inicial (**RITUXIMABE 500MG/50ML - conforme evento 1, LAUDO4**) se encontra na lista de medicamentos do SUS. Contudo, em que pese o paciente tenha processo deferido para o recebimento da medicação, esta não vem sendo fornecida ao paciente devido a falta de estoque e previsão de abastecimento, consoante telas abaixo:

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Código ATC	Componente
rituximabe	10 mg/mL	solução injetável	L01XC02	Especializado

NOME: LUCIO RIBEIRO RODRIGUES

CPF.: 401.472.230-91

MEDICAMENTO: 10577 - (ADM)RITUXIMABE 500MG/50ML SOL DIL INFUS(10MG/ML)
#CAM.FRIA.AC#

QUANTIDADE: 06 AMPOLAS A CADA 6 MESES.

MOTIVO: O PACIENTE ACIMA DESCRITO, TEM PROCESSO DEFERIDO PARA O MEDICAMENTO, PORÉM ESTAMOS SEM ESTOQUE E SEM PREVISÃO DE ABASTECIMENTO.

ITAQUI, 14 de Dezembro de 2021

Secretaria Municipal da Saúde
CENTRO DE SAÚDE
Itaqui - RS.

1

Dessa forma, considerando que a medicação está prevista na lista do SUS e é de componente especializado, chamando a responsabilidade prioritária para o Estado do Rio Grande do Sul, **eventual penhora deverá ser feita primeiro nas contas do ente estadual**, e somente após, em caso de frustração, nas contas do ente municipal, considerando a regra de repartição de competência pelo tema 793 do STF.

De toda sorte, a necessidade do medicamento postulado encontra-se plenamente demonstrada no atestado acostado ao feito, firmado por profissional médico que acompanha o tratamento da paciente.

Assim, a presente demanda merece prosperar, quanto ao medicamento **RITUXIMABE 500MG/50ML, bem como para o custeio das aplicações da medicação**, a fim de se resguardar os direitos fundamentais à vida, à saúde, e à própria dignidade do ser humano. Observo que não tendo o Poder Público cumprido com o seu papel de assegurar ao necessitado o acesso ao serviço ou bem de saúde de que necessita, resta autorizada e necessária a intervenção do Poder Judiciário, no sentido de verificar a situação e fazer cumprir as disposições legais e constitucionais, não se cogitando, com isso, de desrespeito ao princípio da independência dos poderes ou ao poder discricionário do administrador.

A administração pública não pode se escudar em sua discricionariedade para afastar do Poder Judiciário a análise de fatos envolvendo violação de direitos, sequer argumentar, como feito pelos réus, da existência de normas infraconstitucionais capazes de afastar o regramento constitucional então vigente!

Atento ao princípio da reserva do possível, entendo pertinente não olvidar que a efetivação ao serviço ou bem de saúde de que todos necessitam independe de previsão orçamentária, uma vez que é a própria Carta Política que determina que todos têm direito à saúde, restando rechaçada a usual alegação de carência de recursos financeiros por parte do Poder Público como justificativa para eventual omissão. *In casu*, comprovada a necessidade, impera o direito constitucional à saúde.

Nesse diapasão, colaciono importante julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, senão vejamos:

> ***A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial****, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. (...) A noção de 'mínimo existencial', que resulta, por implícito, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1.º III, e art. 3.º III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV) (STF, ARE 639.337-AgR, 2.ªT., j. 23-8- 2011, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15-9-2011).*

III. Dispositivo

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação proposta por LUCIO RIBEIRO RODRIGUES em face de MUNICÍPIO DE ITAQUI / RS e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva a tutela antecipada concedida e condenar os réus à obrigação de fornecimento à parte autora do tratamento médico mediante os medicamentos e aplicações postulados na exordial, a saber, RITUXIMABE 500MG/50ML, na razão de 02 frascos endovenoso no dia zero e 02 frascos endovenoso no dia 15, totalizando 04 frascos a cada 06 meses e a aplicação da medicação, no valor de R$ 868,26 cada.

Tendo em vista a tese firmada no Tema 1002 do STF, condeno o Município e o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol do FADEP (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública). Fixo honorários em 15% sobre o valor da causa atualizado pela incidência do IPCA até o trânsito em julgado e, a partir daí, com juros e correção em incidência única da SELIC, nos temos do art. 85, §2º do CPC.

Os entes públicos ficam isentos do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei 14634/2014). Condeno-os, porém, ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014), em iguais proporções, com a ressalva, ao Estado, da condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014-CGJ).

Considerando que a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do art. 496, §3º, II e III, do CPC, não está a sentença sujeita a reexame necessário.

Considerando que o §3º, do art. 1.010, do CPC/2015 retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, uma vez interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 1.010, §1º, do CPC/2015.

Idêntico procedimento deverá ser adotado na hipótese de recurso adesivo, conforme §2º do artigo supramencionado.

Após as formalidades, os autos deverão ser remetidos imediatamente ao Tribunal de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal sem interposição de apelação, certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS FRANCISCO MASIERO FIORE, Juiz de Direito**, em 11/10/2024, às 16:23:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10064182243v14** e o código CRC **cb7b553a**.